La Ve République : un régime entre présidentiel et parlementaire

Cours · Lycée · 1 h de cours, 1 h de TD

Objectif : Comprendre l'équilibre des pouvoirs en 1958, ses évolutions et les situations de cohabitation.

La Constitution de 1958 organise un exécutif à deux têtes (Président et Premier ministre) et un Parlement qui peut faire tomber le Gouvernement. On parle de régime semi-présidentiel. Le texte est resté le même dans ses grandes lignes, mais sa pratique a beaucoup évolué.

Régime parlementaire, régime présidentiel

Dans un régime parlementaire, le Gouvernement est responsable devant le Parlement, qui peut le renverser ; en échange, l'exécutif peut dissoudre le Parlement. Dans un régime présidentiel, le chef de l'État est élu directement et ne peut ni être renversé par le Parlement ni le dissoudre. La Ve République mélange les deux : le Président est élu directement, mais le Gouvernement reste responsable devant l'Assemblée nationale.

Ce que dit la Constitution

Article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Article 5 : le Président veille au respect de la Constitution et assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Article 20 : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. » Article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. »

Les moments clés

1962 : par référendum, le Président est désormais élu au suffrage universel direct. 2000 : un référendum ramène le mandat de 7 à 5 ans (le quinquennat). 2008 : une révision constitutionnelle limite le Président à deux mandats consécutifs, encadre le recours à l'article 49.3 et renforce les pouvoirs du Parlement ; elle crée aussi la question prioritaire de constitutionnalité, applicable depuis 2010.

La cohabitation

Quand le Président et la majorité à l'Assemblée nationale appartiennent à des camps opposés, le Président doit nommer un Premier ministre issu de cette majorité : c'est la cohabitation. Elle a eu lieu trois fois : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002. Le Premier ministre dirige alors réellement la politique du Gouvernement. Depuis le quinquennat et l'élection des députés juste après le Président, les cohabitations sont devenues moins probables.

Les pouvoirs exceptionnels

Le Président peut dissoudre l'Assemblée nationale (article 12), soumettre certains textes à référendum (article 11) et, en cas de menace grave et immédiate, exercer des pouvoirs exceptionnels (article 16) sous contrôle du Conseil constitutionnel. L'Assemblée peut renverser le Gouvernement par une motion de censure (article 49).

À retenir

- La Ve République est un régime semi-présidentiel : Président élu directement, Gouvernement responsable devant l'Assemblée.

- Dates clés : 1958 (Constitution), 1962 (élection directe), 2000 (quinquennat), 2008 (révision), 2010 (QPC).
- Cohabitation : Président et majorité parlementaire de camps opposés ; 3 fois sous la Ve République.
- Dissolution et motion de censure : les deux armes d'équilibre entre exécutif et Assemblée.

Vocabulaire

Régime semi-présidentiel	Régime qui combine un chef de l'État élu directement et un Gouvernement responsable devant le Parlement.
Cohabitation	Président et majorité de l'Assemblée de camps opposés.
Révision constitutionnelle	Modification du texte de la Constitution.
Référendum	Vote direct des citoyens sur un texte ou une question.
Souveraineté nationale	Le pouvoir appartient à la Nation, qui le délègue à des représentants.

Pour aller plus loin

Constitution du 4 octobre 1958 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/

Conseil constitutionnel : histoire et textes : https://www.conseil-constitutionnel.fr/

Vie-publique.fr : les institutions : https://www.vie-publique.fr/